Rendición de Cuentas y Reparación

PrioritarIA

EIA - Anexo de rendición de cuentas, reclamaciones y reparación

Índice

1. Canal de reclamación **3**
2. Revisión humana y plazos de respuesta **3**
3. Formas de reparación **4**
4. Responsabilidad y rendición de cuentas **4**
5. Seguimiento de las reclamaciones **4**
Referencias **6**

1. Canal de reclamación

Como PrioritarIA ordena solicitudes de ayudas sociales según su nivel de urgencia, un error puede hacer que una familia tarde más en recibir una ayuda que realmente necesita. Por ello, cualquier solicitante, o su representante, podrá reclamar cuando considere que el nivel de prioridad asignado no refleja su situación.

Se podrá reclamar por datos erróneos o desactualizados (por ejemplo, ingresos que ya han cambiado), documentación que no se ha tenido en cuenta, posibles diferencias injustas entre colectivos, retrasos o cambios de prioridad que no estén suficientemente justificados. También se podrá pedir una explicación individual sin tener que presentar una reclamación [1].

Para que el acceso a este mecanismo no dependa de las competencias digitales, se utilizarán los mismos tres canales que para solicitar las ayudas: formulario en la plataforma con la opción «Solicitar revisión por un trabajador social», atención telefónica asistida y atención presencial en Servicios Sociales. En los tres casos la reclamación tendrá el mismo valor y se registrará con un número de seguimiento.

Se guardará la fecha, el programa de ayudas afectado, el motivo de la reclamación, los documentos aportados y el estado de su tramitación. El ciudadano podrá consultar el estado de su reclamación y recibirá una respuesta comprensible.

2. Revisión humana y plazos de respuesta

Todas las reclamaciones serán revisadas por una persona del ayuntamiento [2] [3]. El trabajador social comprobará los datos utilizados, el desglose de la puntuación y las circunstancias del expediente. Si encuentra un error, podrá proponer una corrección de la prioridad, dejando constancia del motivo y sin modificar la puntuación original que había generado el modelo. De acuerdo con las reglas del proyecto, las modificaciones manuales requieren una segunda firma [2].

Para gestionar muchas reclamaciones, el sistema podrá organizarlas por tipo de incidencia y urgencia, pero no resolverlas automáticamente [4]. Así, los casos que impliquen un posible perjuicio grave se atenderán antes, mientras que cada persona mantendrá su derecho a una revisión individual. Si se identifica riesgo vital o sanitario, el expediente se deriva ese mismo día al protocolo de emergencias y no continúa en la cola ordinaria [2].

Proponemos como plazos orientativos:

- **Confirmación de recepción:** máximo 48 horas.
- **Primera revisión:** máximo 5 días laborables.
- **Resolución de la reclamación:** objetivo de 15 días laborables.

Estos plazos son objetivos internos para el funcionamiento de PrioritarIA, no sustituyen los plazos legales del procedimiento administrativo que corresponda [5]. Cuando no sea posible resolver dentro del plazo previsto, se comunicará el motivo al solicitante.

3. Formas de reparación

Dependiendo del error detectado y de sus consecuencias, proponemos cuatro tipos de medidas:

- **Reversión:** si la puntuación o la posición de una solicitud son incorrectas, se recalculan con los datos verificados y se corrige la prioridad en la cola del programa. Si ya existe una resolución administrativa, se tramita su revisión por la vía que corresponda.
- **Compensación:** si una persona sufrió un retraso injusto, se atenderá su expediente con prioridad y, cuando la normativa de la ayuda lo permita, se reconocerán los efectos desde la fecha que corresponda. Si existen daños, la persona podrá utilizar las vías legales para reclamar responsabilidad patrimonial [6]; no se promete una compensación económica automática.
- **Corrección:** se rectifican los datos incorrectos y se comprueba si también afectaron a otras solicitudes. Esto es importante porque PrioritarIA reutiliza el mismo perfil de vulnerabilidad en distintos programas municipales [7].
- **Prevención:** se analizan los errores que se repiten, se revisan los criterios y se realizan auditorías. Si aparece un sesgo sistemático, se detiene el reajuste del modelo y se estudia volver a la última versión validada, tal como se propone en la tabla de riesgos [7].

Por ejemplo, si una familia solicita una beca de comedor y el sistema sigue utilizando unos ingresos anteriores a una situación de desempleo, el trabajador social revisará el expediente, actualizará los datos y recalculará la prioridad. Además, se comprobará si ese dato estaba afectando a otras ayudas solicitadas por la misma familia.

4. Responsabilidad y rendición de cuentas

La IA no debe ser considerada responsable de las decisiones. El ayuntamiento, a través del área competente de Servicios Sociales, gestiona las reclamaciones y responde por las resoluciones administrativas [6]. El trabajador social que interviene tiene que justificar y firmar su decisión, así como cualquier cambio respecto a la recomendación del sistema [2].

Por su parte, la empresa que desarrolla y mantiene PrioritarIA debe investigar y corregir los fallos técnicos que le correspondan. El ayuntamiento supervisa estas correcciones y debe asegurar que el sistema puede utilizarse de forma segura. La responsabilidad jurídica concreta dependerá de qué haya causado el daño y de la normativa aplicable.

Para poder determinar qué ha pasado, se conservará el registro de cada caso: versión del modelo, puntuación original, cambios manuales, motivos, personas que intervinieron y medidas adoptadas [3]. De este modo será posible auditar las actuaciones y evitar que los errores queden sin explicación.

5. Seguimiento de las reclamaciones

Se analizarán mensualmente el número de reclamaciones, el porcentaje que termina en una corrección, el tiempo medio de respuesta y el tiempo necesario para corregir un error.

También se revisarán las diferencias según el canal de solicitud y los colectivos afectados para detectar posibles barreras o discriminaciones.

Estas métricas completan las que ya aparecen en la definición del proyecto y permiten comprobar si el canal de reclamación funciona en la práctica, no solo sobre el papel.

Referencias

1. **PrioritarIA**. *Anexo - Explicabilidad en capas*, v2.0.
2. **PrioritarIA**. *Anexo - Líneas Rojas, v1.0, líneas rojas 1 (riesgo vital o sanitario) y 2 (nunca decide ni deniega por sí solo).*
3. **Reglamento (UE) 2024/1689**. *Artículo 14 (supervisión humana), artículos 12 y 26.6 (registros y conservación de logs).* https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
4. **Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)**. *Artículo 22 (decisiones individuales automatizadas y derecho a intervención humana e impugnación).* https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
5. **Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común**. *Artículo 21 (obligación de resolver y plazos).* https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
6. **Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público**. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
7. **PrioritarIA**. *Anexo - Tabla de Riesgos, v1.0, riesgos R1 (sesgos históricos) y R4 (datos erróneos reutilizados).*